

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

1688/25/פ

הצעת חוק-יסוד : ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – שוויון ברוח עקרונות הכרזת העצמאות של מדינת ישראל)

1. תיקון סעיף 1 בחוק-יסוד : ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי¹, בסעיף 1 –

(1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ישראל תקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה בלי הבדל דת ולאום ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) ריבונות המדינה תהא נתונה בידי כל אזרחיה בלי הבדל דת ולאום."

דבר ה ס ב ר

חשיפת זהותו של גיבור ישראל, סגן אלוף מחמוד ח'יר א-דין ז"ל, שנהרג במבצע סודי ברצועת עזה ב-2018, ששמו, תמונתו ומקום קבורתו היו אסורים בפרסום עד מאי 2022 – מחדדת את הצורך להוסיף לחוק-יסוד : הלאום הישראלי את עיקרון השוויון הזכויות לאזרחי ישראל, ללא הבדל דת ולאום. פרופ' אברהם דיסקין, ממנסחי חוק-יסוד : הלאום המקורי, טוען כי "יחס המדינה לדרוזים הוא פשוט בושה, כפיות טובה כלפי אחים של ממש".

לפיכך, יש מקום להתאים את חוק-יסוד : הלאום להכרזת העצמאות של מדינת ישראל, המעניקה שוויון זכויות אזרחי גם לאזרחים לא יהודים, בדומה למקובל במדינות לאום דמוקרטיות אחרות. במדינות דמוקרטיות המציינות בחוקתן באופן מפורש את זהותן הלאומית הייחודית, מקובל לכתוב,

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 898.

באותם הסעיפים עצמם הקובעים את הזהות הלאומית, כי המדינה תכבד גם הוראות המבטיחות שוויון זכויות אזרחי מלא לאזרחים שאינם משתייכים ל"לאום הרוב".

למעשה, גם בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל נקבע כי המדינה הוקמה כמדינה יהודית הפתוחה לעלייה יהודית ולקידום גלויות, כמו גם כמדינה מקיימת שוויון זכויות מדיני לבני דת ולאום אחר. ישראל היא "מדינה יהודית" והכרזת העצמאות של מדינת ישראל נותנת ביטוי מובהק לתפיסת המדינה היהודית ככזו המעניקה עצמאות לאומית לעם היהודי וכמממשת את זכותו להגדרה עצמית. אך לצד המדינה היהודית, מבהירה הכרזת העצמאות, כי המדינה אמורה להיות גם מדינתם של אזרחיה הלא יהודים.

הדגשת קדימותו של העם היהודי במדינת ישראל איננה מעניקה "בעלות קניינית" על המדינה רק ליהודים. פרופ' אלכסנדר יעקובסון מציין שבשונה מהכרזת העצמאות, חוק הלאום "ספוג כולו בתפיסה לפיה המדינה היא 'של' העם היהודי במובן זה שהיא נמצאת בבעלותו הבלעדית... זהו, ללא ספק, 'הטון שעושה את המוסיקה'".

השינויים המוצעים (תיקון סעיף קטן (ב) לסעיף 1 וכן הוספת סעיף קטן (ד) לאותו סעיף), יובילו לכך שחוק: יסוד הלאום ישקף את הכרזת העצמאות ושמדינת ישראל תהיה דומה יותר למדינות לאום דמוקרטיות אחרות, "שכללו בחוקותיהן הוראות בדבר זהותן הלאומית כזהות פרטיקולרית (כזאת שאינה משותפת לכל ציבור האזרחים). בכל המקרים מופיעות לצד הוראות אלה גם אמירות המבהירות, בנוסח זה או אחר, שהמדינה היא גם מדינתם של האזרחים שאינם שייכים ללאום-הרוב" (אלכסנדר יעקובסון, "בחוקותיהם לא תלכו: חוק הלאום והוראות בדבר זהות לאומית בחוקות דמוקרטיות" (טיוטת הערות לחוק הלאום)).

בני העדה הדרוזית ובני מיעוטים אחרים הנותנים את חייהם למען המדינה ראויים לכך שחוק הלאום יתוקן.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוסף שיין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3840/24).

הצעת החוק זהה לפ/3840/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)